



PUTUSAN

Nomor 3862 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HADI, bertempat tinggal di Gading Griya Lestari Blok D1/2, RT 003, RW 012, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Handy Wira Utama, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Widihafah & Associates, beralamat di Pondok Melati Indah, Jalan Kerinci Raya Blok C6/17, Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

IDA FARIDA FATIMAH, bertempat tinggal di Jalan Cipeucang IV 48, RT 002, RW 014, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Margiono, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dwi Margiono, S.H., beralamat di Perumahan LIA A4 Nomor 4, Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3862 K/Pdt/2023



2. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Akta Jual Beli Nomor 42/2021 tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Amaliyah S.H, M.Kn., antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga, Perubahan Kepemilikan di Sertifikat Hak Milik Nomor 200, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dari atas nama Tergugat, menjadi atas nama Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam gugatan *a quo*, adalah perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melakukan pengosongan bangunan rumah milik Penggugat yang saat ini masih ditempati oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian Imateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet* atau banding;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr., tanggal 22 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 42/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Amaliyah S.H, M.Kn., antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga perubahan kepemilikan di Sertifikat Hak Milik Nomor 200 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan bangunan rumah milik Penggugat yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan menyerahkannya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 765/PDT/2022/PT DKI., tanggal 10 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 190/Pdt G/2022/PN Jkt. Utr., tertanggal 22 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023 diajukan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3862 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr., yang dibuat oleh Plh. Panitera (Panitera Muda Perdata) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 765/PDT/2022/PN Jkt. Utr., tanggal 10 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr., tertanggal 22 September 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara seluruh tingkan pengadilan;

Dan apabila Pengadilan Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3862 K/Pdt/2023



dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tanpa izin Penggugat, perbuatan mana menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bukti surat berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 13 tanggal 28 Februari 2020 yang diajukan ke persidangan hanya berupa fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, maka bukti surat dimaksud tidak dapat memiliki nilai pembuktian;
- Bahwa lagi pula Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak ditandatangani oleh kedua pihak dan saksi-saksi, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 13 tanggal 28 Februari 2020 hanya ditandatangani oleh Notaris Siti Sutiah serta cap yang tertera Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.03.10. tahun 2007 tentang Bentuk dan ukuran cap/ stempel Notaris,
- Bahwa oleh karena yang menjadi dasar dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 42/2021 adalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 13 tanggal 28 Februari 2020 yang tidak sah dan mengikat maka beralasan Akta Jual Beli Nomor 42/2021 tanggal 29 Oktober 2021 juga dinyatakan tidak sah dan mengikat;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan diatas amar putusan *Judex Facti*/PT DKI Jakarta perlu diperbaiki dengan menambah amar eksepsi dengan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HADI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HADI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 765/PDT/2022/PT DKI., tanggal 10 Januari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr., tanggal 22 September 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3862 K/Pdt/2023